

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1937/2537	นายสมศักดิ์ จุลศิลป์	โจทก์
	นางอารีย์ สิงห์ลอ	จำเลย
	นางอารีย์ สิงห์ลอ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ป.อ. มาตรา 23

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นข้อเท็จจริงอันเกี่ยวเนื่องด้วย ศิล ธรรมอันดีงามของประชาชน และความเป็นธรรม โปรดรับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 80 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษจำคุก 1 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุก 15 วัน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 75)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 15 วัน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 และศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคู่ความจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ตรี ที่จำเลยฎีกา ว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะไม่ชดใช้เงินให้โจทก์ จำเลยได้ชดใช้เงินบางส่วนให้โจทก์แล้ว นอกจากนั้นจำเลยยังมีภาระต้อง เลี้ยงดู บุตร ซึ่งยังเล็กอยู่ ขอให้ลงโทษจำเลยในสถานเบาโดยการให้ รอกการลงโทษ แก่จำเลยด้วยนั้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ศาลฎีกาวินิจฉัยให้ไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 15 วัน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 และศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคู่ความจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ตรี ที่จำเลยฎีกา ว่าจำเลยมิได้มีเจตนาจะไม่ชดใช้เงินให้โจทก์ จำเลยได้ชดใช้เงินบางส่วนให้โจทก์แล้ว นอกจากนั้นจำเลยยังมีภาระต้อง เลี้ยงดู บุตร ซึ่งยังเล็กอยู่ ขอให้ลงโทษจำเลยในสถานเบาโดยการให้ รอกการลงโทษ แก่จำเลยด้วยนั้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ศาลฎีกาวินิจฉัยให้ไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มีพาศน์ ไปตระนันทน์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ